

1500625-86.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/04/2022

... Disse que já tinha sido preso em um tráfico anterior e que ficou em dívida por conta da prisão anteriores. Tem duas passagens por tráfico, mas da última ficou com uma dívida de cerca de R\$3.000,00 e precisou voltar para o tráfico para pagar. Tem um filho e está com 31 anos. Faz uso de drogas também.

Essa, em síntese, a prova oral colhida.

Como se verifica, a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500625-86.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500625-86.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marcio Ferrreira Nunes

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA

Vistos.

MÁRCIO FERREIRA NUNES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Consta na denúncia que, no dia 06 de janeiro de 2022, por volta das 10:00 horas, na Avenida Calim Eid, nº 2700, Ponte Rasa, nesta cidade e comarca da capital, MÁRCIO FERREIRA NUNES, trazia consigo, para fins de tráfico, 113 (cento e treze) porções de "Cannabis sativa L.", substância vulgarmente conhecida como "maconha", pesando 22,3g (vinte e dois gramas e três decigramas), 08 invólucros de cocaína na forma de "crack", pesando 4,9g (quatro gramas e nove decigramas), 25 invólucros contendo cocaína, pesando 8,3g (oito gramas e três decigramas) e 254 pinos de cocaína, pesando 29,2g (vinte e nove gramas e dois decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo se apurou, no dia dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento

de rotina na região dos fatos, conhecido ponto de venda de drogas, quando avistaram o acusado e outro indivíduo no fundo de uma viela, razão pela qual resolveram abordá-los. Realizada a busca pessoal, nas mãos do réu foi encontrada uma bolsa preta, contendo as drogas acima descritas, bem como a quantia de R\$ 104,70.

O réu foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva (fls. 89/92).

A denúncia foi recebida em 19 de janeiro de 2022 (fls. 123/125), sendo designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 140/141).

O réu foi citado (fls. 149) e apresentou resposta à acusação (fls. 158).

Não sendo hipótese de absolvição sumária (fls. 165), foi realizada a audiência de instrução, debates e julgamento, na qual foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes. Por fim, o réu foi interrogado.

Em memoriais, o Ministério Público pleiteou a condenação do acusado, nos termos da denúncia.

Por sua vez, a defesa requereu a absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a manutenção da pena-base no mínimo legal, a fixação de regime inicial mais brando, bem como o reconhecimento do direito ao recurso em liberdade.

É o relatório.
Fundamento e Decido.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A autoria e a materialidade do crime imputado na denúncia ficaram provadas, em especial pelo auto de prisão em flagrante fls. 01/03, pelo boletim de ocorrência de fls. 04/08, pelo auto de exibição e apreensão a fls. 41/42 e laudo de constatação a fls. 17/26, pelo laudo químico-toxicológico de fls. 150/153, que resultou positivo para Tetrahydrocannabinol (THC) e cocaína, constantes da Portaria 344/1998 SVS/MS - Lista F1 e F2, bem como pela prova oral colhida.

Com efeito, o policial militar Anderson Alves da Silva relatou que visualizou o acusado e uma outra pessoa no interior da viela. Com o réu localizou uma bolsa preta. O acusado confessou que estava trabalhando na venda de drogas. A pessoa que estava com ele disse que tinha ido ao local comprar entorpecentes. Com ele encontraram maconha, cocaína e crack. Não conhecia o acusado anteriormente.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Rafael Pacheco da Cunha Silva. Ele confirmou que estavam em patrulhamento de rotina e ao passarem pelo local dos fatos, que é uma viela, visualizaram o acusado e outra pessoa. Ambos foram abordados. Com o acusado foi localizada uma pochete com entorpecentes e dinheiro trocado. Tinha "crack", cocaína e maconha porcionadas individualmente. Não conhecia o acusado anteriormente.

Em seu interrogatório, o réu confessou os fatos. Disse que já tinha sido preso em um tráfico anterior e que ficou em dívida por conta da prisão anteriores. Tem duas passagens por tráfico, mas da última ficou com uma dívida de cerca de R\$3.000,00 e precisou voltar para o tráfico para pagar. Tem um filho e está com 31 anos. Faz uso de drogas também.

Essa, em síntese, a prova oral colhida.

Como se verifica, a prática da traficância ficou comprovada pelos elementos de prova produzidos, em especial o relato dos policiais militares ouvidos em Juízo,

que confirmaram a apreensão das drogas porcionadas no interior da residência, não deixando dúvidas de que a droga era destinada à traficância.

Os depoimentos dos policiais militares foram seguros e coesos, não havendo nos autos qualquer razão para que os incriminassem injustamente. Foi narrada com riqueza de detalhes a dinâmica da apreensão das drogas.

Ressalte-se que os policiais, civis ou militares, não estão impedidos de depor pela legislação processual pátria, e o fato de serem servidores comprometidos com a aplicação da lei, repressão e combate ao crime não retira a força de suas palavras, tendo elas o mesmo crédito que qualquer testemunha, até que prova em contrário exclua a presunção.

Assim, restou demonstrado que o réu efetivamente trazia consigo as porções de "maconha" e cocaína (laudo de constatação a fls. 17/26 e laudo químico-toxicológico de fls. 150/153), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Por todo o exposto, de rigor a condenação do réu pela prática do delito de tráfico de entorpecentes.

Apurada a responsabilidade penal, passo à dosimetria da pena, segundo o critério previsto no art. 42 da Lei de Drogas e nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Na primeira fase, observo que o réu possui duas condenações, na 3ª e na 14ª Varas Criminais Centrais da Capital, ambas por tráfico de drogas (fls. 74/76), assim, uma delas será aplicada na primeira fase como Maus Antecedentes. Diante destas circunstâncias, majoro a pena inicial em 1/6, iniciando em 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Na segunda fase, observo que o réu é reincidente específico (na 3ª Vara Criminal Central - fls. 36/37), contudo, diante da confissão, aplico a compensação integral e mantenho a pena no mesmo patamar anterior.

Na terceira fase, por fim, inexistem causas de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas, observando que em razão da reincidência não se aplica a causa de redução de pena preceituada no art. 33, §4º, da Lei de Tóxicos. Dessa feita, fica a pena do acusado definitivamente estabelecida em 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Considerando-se a reincidência e demais circunstâncias desfavoráveis e a quantidade de pena imponho o regime inicial fechado para cumprimento da pena (art. 33, § 2º, do CP).

Pelas mesmas razões, inviáveis a substituição por restritivas e a concessão do sursis.

A ausência de informações a respeito da situação econômica dos acusados recomenda fixar o valor unitário dos dias-multa no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo da conduta.

Decreto o perdimento da quantia em dinheiro apreendida, pois resultante do delitiva.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para condenar MÁRCIO FERREIRA NUNES, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, arbitrados unitariamente em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao

tempo dos fatos.

Considerando que permaneceram inalteradas as circunstâncias fáticas que ensejaram a conversão da prisão em flagrante em preventiva do réu, reforçadas agora pela condenação, nego a ele o direito de recorrer em liberdade. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra recolhido.

Deixo de observar o art. 387, IV, do CPP, pela natureza do crime praticado.

Transitada em julgado esta sentença:

- a) destruam-se as amostras de droga guardadas para contraprova (art. 72 da Lei de Drogas);
- b) expeça-se/adite-se e encaminhe-se guia de recolhimento definitiva;
- c) elabore-se cálculo de multa e intím-se os réus para o pagamento;
- d) oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD);
- e) oficie-se ao TRE/SP, para os fins do art. 15, III, da CF;

Condeno o acusado ao pagamento das custas, no valor equivalente a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, observada a gratuidade concedida em razão da hipossuficiência econômica.

P.R.I.C.

São Paulo, 18 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA